

한국가스공사 상임감사위원

주의 요구

일련번호 제23-공급종합-27호

제 목 고시금액 미만 용역 및 물품계약 제한기준 부적정

소관부서 ○○본부 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆본부

조치부서 ○○○○본부 ☆☆☆☆처

내 용

1. 업무 개요

○○○본부에 소속되어있는 각 지역본부 ▽▽부는 공사 「직제규정시행세칙」에 따른 계약 담당부서로서, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 및 공사 「계약업무관리지침」 등에 따라 각 관할지역에서 집행하는 공사·용역·물품제조 및 구매 건에 대한 입찰공고, 계약의 체결 및 변경 등 계약관리 업무 전반을 담당하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「정부 입찰·계약 집행기준」 제5조 제1항 및 공사 「계약업무관리지침」 제3조의 3에 따르면 추정가격이 기획재정부 장관이 정하는 금액(이하 "고시금액"이라고 한다) 미만인 물품제조 및 용역계약 입찰의 경우에는 실적으로 경쟁참가자의 자격을 제한하여서는 아니 된다.

한편 기획재정부 고시 제2018-27호, 제2020-39호 및 제2022-32호에 따르면 고시금액은 2019. 1. 1.부터 2020. 12. 31.까지는 2억 원, 2021. 1. 1.부터 2022. 12.

31.까지는 2.1억 원, 2023. 1. 1.부터는 2.2억 원으로 결정되었다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ◆◆◆◆본부 및 ◆◆◆◆본부 ▽▽부는 【표 1】과 같이 추정가격이 고시금액 미만인 용역 및 물품제조 계약을 추진하면서 실적으로 입찰 참가 자격을 제한하였다.

【표 1】 고시금액 미만 실적제한 입찰공고 내역

순번	지역	공고일자	구분	입찰공고명	추정가격
1	◆◆	2022. 4. 28.	용역	2022년 전기설비 정밀안전진단 용역 통합발주	38,460,496원
2	◆◆	2022. 10. 31.	물품	22년 소유량 정압관리소 CCTV보안시스템 구매	199,146,000원
3	◆◆	2020. 5. 7.	용역	2020년 15년 이상 장기운영 공급관리소 전기 설비 정밀안전진단 시행	27,204,000원
4	◆◆	2021. 4. 14.	용역	2021년 15년 이상 장기운영 공급관리소 전기 설비 정밀안전진단 시행	28,238,000원

※ 출처 : 공사 전자조달시스템 내 입찰공고내용 재구성

특히 【표 1】 1, 2, 4 입찰 건의 경우 소기업·소상공인만 입찰 참여가 가능한 소규모 계약 건이었으나 실적에 따른 제한기준을 설정하여 신규로 창업한 소기업·소상공인 등의 입찰참여 기회를 과도하게 박탈하였다는 비난을 피하기 어렵다.

조치할 사항

⊗⊗⊗⊗처장은

「정부 입찰·계약 집행기준」등 규정과 달리 입찰 제한기준을 부적정하게 설정한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다. (주의)

[관련자]

◆◆◆◆본부 ▽▽부 과장 HHA
◆◆◆◆본부 ▽▽부 세무자문위원 UUU
◆◆◆◆본부 ▽▽부 대리 JJA